

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 185/2531	พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายอุ้น บัวคำภา	โจทก์
	นายสมพงษ์ คำค้อ	จำเลย
	นายสมพงษ์ คำค้อ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 79)

ระหว่างพิจารณา นายอุ้น บัวคำภา บิดาของผู้ตาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 290 จำคุก 4 ปี ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว

ในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง(อันดับ 68,67,76)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 79)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยตีราคาประกัน150,000 บาท
(อันดับ 17)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ให้ยกคำร้อง

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-จำนง นิยมวิภาต-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ